

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4047/2551

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
นางอุทัย แฉวหายวก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 48

ป.วิ.พ. มาตรา 48 (3) ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลต้องจัดแจ้งสถานที่ วัน เวลา ที่ศาลนั่งพิจารณาหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา แต่กระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ได้กระทำต่อหน้าคู่ความ และต้องส่งรายงานกระบวนการพิจารณาให้ศาลชั้นต้นทำการอ่านแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงไม่ต้องระบุเวลาไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาในช่องที่ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 335 (7), 336 ทวิ, 83

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (11) วรรคสอง, 336 ทวิ, 83 จำคุกคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก, 336 ทวิ ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาประการแรกว่า รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2550 ไม่ระบุเวลาในช่องที่ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี กระบวนพิจารณาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า แม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 48 (3) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลต้องจัดแจ้งสถานที่ วัน เวลา ที่ศาลนั่งพิจารณา แต่กระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ได้กระทำต่อหน้าคู่ความ และต้องส่งรายงานกระบวนการพิจารณาให้ศาลชั้นต้นทำการอ่านแทน ดังนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงไม่อาจะระบุเวลาในช่องที่ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีได้ รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว"

พิพากษายืน

(พิทักษ์ คงจันทร์-วีระศักดิ์ นิสามณี-ตรีวุฒิ สาขากร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ